



PUTUSAN

Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LEO NORA AGUSTIN, lahir di Surabaya, pada tanggal 20 Agustus 1978, umur 46 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Medokan Semampir Blok A No. 2, Rt.005/ Rw.003, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, hadir Kuasanya yang bernama 1) Muhammad Yustino A, S.H., M.Kn. 2) Moh. Taufik, S.I.Kom., SH., M.H. 3) Abd. Cholik, SH. 4) Ilham Aditty, SH. Para Advokat/Pengacara, dan Penasihat Hukum pada Kantor "LKBH (Lembaga Konsultasi&Bantuan Hukum) Universitas Dr. Soetomo Surabaya" yang berkantor di Jalan Semolowaru Nomor 84, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2024, terdaftar melalui email: coybintaro69@gmail.com, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

NASRUL ROZI, yang beralamat sesuai KTP di Mejoyo Baru/6, RT.001/RW.007, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya atau Alamat tinggal saat ini di Jalan Pandugo Praja II Nomor 40, Kelurahan Panjaringan, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, hadir Kuasanya yang bernama 1) Barlian Satya Dharma Siringoringo, S.H. 2) Dicky Richard Gimon, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum "B.S.D. Siringoringo, SH. & Rekan" yang beralamat di Jalan Cipta Menanggal VI Nomor 38, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2025, terdaftar melalui email: bsdsiringoringosh@gmail.com, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat yang dilakukan dengan 2 (dua) kali transaksi, yaitu;
 - a. Pada bulan Oktober 2022 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Pada bulan Desember 2022 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);Sehingga total pinjaman Tergugat sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)
2. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan telah menerima pinjaman uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut diatas dari Penggugat ;
3. Bahwa atas pinjaman tersebut Tergugat tidak keberatan dikenakan jasa atau bunga dari Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat mengaku dengan hal tersebut memiliki hutang kepada Penggugat yang menerangkan dengan ini menerima pengakuan hutang Tergugat tersebut yaitu sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa hutang tersebut telah ditentukan dan wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara diangsur selama 4,5 (empat koma lima) tahun atau selama 54 (lima puluh empat) kali, dimana setiap bulannya akan dibayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) paling lambat setiap tanggal 5 (lima) perbulannya ;
 - a. Untuk pembayaran pertama kalinya dimulai sejak pada tanggal 05-11-2022 (Lima November Dua Ribu Dua Puluh Dua) dan akan berakhir pada tanggal 05-04-2027 (Lima April Dua Ribu Dua Puluh Tujuh);
 - b. Untuk pembayaran-pembayaran tersebut Penggugat akan memberikan kuitansi atas pembayaran dari Tergugat, dalam hal ini bukti Transfer dari Tergugat sekalipun dianggap sebagai tanda penerimaan juga, asalkan uang yang ditransfer telah masuk ke nomor rekening milik Penggugat;
6. Bahwa apabila Tergugat lalai untuk memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, maka Tergugat bersedia untuk membayar denda uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dihitung untuk tiap-

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Sby



tiap hari keterlambatan pembayaran. Denda tersebut dapat ditagih dan akan dibayar sekaligus seketika itu juga, dengan tanpa mengurangi haknya Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Akta Pengakuan Hutang berikut :

"Pasal 3 dalam Akta Pengakuan Hutang disebutkan bahwa Tergugat memberikan persetujuan kepada Penggugat, sehingga berhak menagih hutang seluruhnya dengan seketika dan sekaligus berikut dengan denda-denda dan segala sesuatu kerugian yang timbul akibatnya apabila" :

- a. Hilangnya kepercayaan Penggugat kepada Tergugat yang tidak perlu dibuktikan dan tidak juga diperlukan alasannya, semuanya atas pertimbangan Penggugat ;
 - b. Tergugat tidak membayar hutang pokok tersebut diatas berikut denda-dendanya sehingga menurut pertimbangan Penggugat, Tergugat tidak lagi memenuhi salah satu atau lebih syarat dan ketentuan yang dimaksud dalam Akta ini.
7. Bahwa bilamana penagihan ini dilakukan dengan perantaraan Pengadilan, maka Tergugat akan membayar denda tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah hutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk menjamin dibayarnya hutang Tergugat kepada Penggugat dengan baik dan pada waktu yang telah ditetapkan menurut Akta Pengakuan Hutang tersebut, hutang Tergugat berikut dengan denda-denda seperti tersebut diatas, maka Tergugat telah mengikatkan diri serta menegaskan menyerahkan sebagai jaminan berupa :
- ✓ Segala kebendaan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - ✓ Tergugat menyetujui, sehingga Penggugat berhak menentukan, menarik/mengambil segala kebendaan milik Tergugat, dengan memberikan keleluasaan kepada Penggugat untuk menentukan jaminan atau kebendaan lainnya, yang akan diambil terlebih dahulu sebagai pelunasan hutang Tergugat;
9. Bahwa sejak dibuatnya Akta Pengakuan Hutang tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Juli 2024 saja, selanjutnya tidak ada pembayaran lagi sampai dengan Gugatan ini kami ajukan di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Peradilan yang berwenang memutus dan memeriksa perkara *aquo*;



10. Bahwa pembayaran tersebut dilakukan melalui Via Transfer (E-Banking) dari Rekening Tergugat atas nama Nasrul Rozi ke Rekening Penggugat atas nama Leo Nora Agustin ;
11. Bahwa Tergugat terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 09 Juli 2024, sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah melakukan serta melanjutkan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut, dimana Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran selama 5 (lima) bulan berturut-turut;
12. Bahwa, kemudian Penggugat telah menghubungi dan mendatangi tempat tinggal Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban perihal pembayaran selanjutnya terkait utang tersebut, namun Tergugat selalu menghindar dan tidak dapat ditemui;
13. Bahwa, dengan demikian Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik, karena:
 - a. Tidak melanjutkan angsuran pembayaran hutang sampai selesai, yang masih kurang 33 (tiga puluh tiga) kali pembayaran ; dan
 - b. Tidak memberikan pemberitahuan kepada Penggugat dalam bentuk apapun.Sehingga perbuatan Tergugat yang demikian merupakan perbuatan Ingkar janji/Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat ;
14. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan Ingkar janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat menjadi menderita kerugian baik materiil maupun imateriil, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil

Pokok Hutang yang belum dibayar	: Rp. 330.000.000,-
Denda Keterlambatan 5 (lima) bulan	: Rp. 15.000.000,-
Denda Tambahan 20 %	: Rp. 66.000.000,-
Total Kewajiban yang Harus Dibayar	: Rp. 411.000.000,-
 - b. Kerugian Imateriil

Dengan tidak dilunasinya sisa uang yang dipinjam oleh Tergugat, membuat Penggugat tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan sehari-hari, yang semuanya itu diatur menurut hukum sebagaimana dalam Pasal 1356 KUHPerdara, dapat dimintakan penggantian ganti rugi. Oleh karena Penggugat meminta kerugiannya kepada Tergugat dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian baik materiil maupun imateriil, sebesar Rp. 611.000.000,- (enam ratus sebelas juta rupiah)



15. Bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini karena Tergugat terlambat dan/atau gagal memenuhi kewajiban atas pembayaran angsuran tersebut;
16. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;
17. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari Tergugat;

Maka berdasarkan uraian tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam hal transaksi utang piutang di mana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah Ingkar janji/Wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan jumlah terutang, yaitu sebesar Rp. 611.000.000,- (enam ratus sebelas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan jumlah terhutang yakni sebesar Rp. 611.000.000,- (enam ratus sebelas juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ganti Rugi Materiil berupa keseluruhan jumlah terutang yakni Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah); dan
 - b. Ganti Rugi Imateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;atau;
memberikan putusan kepada Penggugat untuk dapat mengeksekusi menarik/mengambil segala kebendaan milik Tergugat, dengan memberikan keleluasaan kepada Penggugat untuk menentukan jaminan



atau kebendaan lainnya, yang akan diambil terlebih dahulu sebagai pelunasan hutang Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan :

- Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas ;
- Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya secara Elitigasi tertanggal 04 Maret 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Dalam hukum acara perdata, gugatan harus disusun secara jelas, sistematis, dan lengkap agar pengadilan dapat memahami pokok permasalahan serta menerapkan hukum yang berlaku secara tepat. Gugatan yang tidak jelas atau kabur disebut sebagai *obscur libel* dan dapat menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



Alasan Gugatan Penggugat Kabur dalam Perkara Ini:

1. Tidak Menjelaskan Secara Rinci Asal-Usul Utang:
 - a. Gugatan Penggugat mendasarkan klaimnya pada Akta Pengakuan Utang Nomor 01 tanggal 01 November 2022, tanpa menjelaskan transaksi atau peristiwa hukum yang melatarbelakangi timbulnya utang tersebut.
 - b. Tidak terdapat uraian apakah utang tersebut berasal dari pinjaman, jual beli, atau perjanjian lainnya, sehingga menyulitkan Tergugat untuk memberikan tanggapan yang tepat serta menghambat pemeriksaan perkara oleh pengadilan.
2. Ketidaksesuaian dengan Fakta yang Terungkap:
 - a. Dalam Akta Pengakuan Utang disebutkan bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat pada bulan Oktober dan Desember 2022.
 - b. Namun, fakta menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan bisnis sejak November 2019, di mana Penggugat memberikan investasi modal kepada Tergugat.
 - c. Gugatan tidak menjelaskan bagaimana investasi modal tersebut dapat berubah menjadi utang sebagaimana disebut dalam akta.
 - d. Tidak terdapat bukti konkret mengenai penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat pada Oktober dan Desember 2022, yang seharusnya menjadi dasar klaim Penggugat.

Dasar Hukum:

1. Pasal 8 angka 3 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) / Pasal 119 ayat (2) RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

Pasal ini mengatur mengenai syarat formil gugatan. Gugatan harus memuat identitas para pihak, posita (alasan-alasan gugatan), dan petitum (hal-hal yang dituntut). Jika posita gugatan tidak jelas atau tidak lengkap, maka gugatan dapat dianggap kabur.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1972 tanggal 25 Oktober 1972 secara tegas menyatakan bahwa gugatan yang *obscur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pendapat Ahli Hukum:

1. Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*," menjelaskan bahwa gugatan harus memuat uraian yang jelas dan lengkap mengenai fakta-fakta yang menjadi dasar



gugatan. Gugatan yang tidak jelas atau kabur akan menyulitkan hakim untuk memahami permasalahan dan menerapkan hukum yang sesuai.

2. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*," menekankan pentingnya gugatan yang memenuhi syarat formil dan materiil. Gugatan yang *obscuur libel* dianggap tidak memenuhi syarat formil karena tidak memberikan uraian yang jelas mengenai dasar gugatan.

Kesimpulan:

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini mengandung cacat formil karena *obscuur libel*. Gugatan tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai asal-usul utang yang menjadi dasar gugatan. Hal ini menyulitkan Tergugat untuk memberikan jawaban yang memadai dan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara secara adil. Oleh karena itu, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Akta Pengakuan Utang Tidak Sah dan Batal Demi Hukum

Dalam hukum perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Dalam kasus ini, Akta Pengakuan Utang Nomor 1 tanggal 01 November 2022 diduga cacat hukum karena beberapa alasan:

1. Tekanan dan Ketidakbebasan dalam Memberikan Persetujuan
 - a. Keadaan Tertekan: Tergugat menandatangani akta dalam kondisi tertekan, merasa dipaksa, dan tidak memiliki kebebasan untuk memberikan persetujuan yang sesungguhnya.
 - b. Pertemuan Tidak Seimbang: Pertemuan sebelum dan saat penandatanganan akta tidak seimbang. Penggugat didampingi kuasa hukum dan pihak lain yang tidak dikenal, sementara Tergugat hanya didampingi istrinya. Ini menciptakan suasana intimidasi dan ketidaksetaraan posisi.
 - c. Ancaman: Penggugat melalui kuasa hukumnya mengancam akan mengambil semua harta benda Tergugat jika tidak bersedia membuat pengakuan utang. Ancaman ini menciptakan rasa takut dan memaksa Tergugat untuk menyetujui akta
 - d. Dasar Hukum:



- o Pasal 1321 KUHPPerdata: "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan, jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."
- o Pasal 1335 KUHPPerdata: "Paksaan terjadi, apabila seseorang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketakutan pada orang lain bahwa dirinya atau kekayaannya terancam bahaya yang besar dan dekat."
- e. Pendapat Ahli Hukum:
 - o Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Perjanjian," menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat dalam keadaan tertekan atau tidak bebas adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan. Paksaan menghilangkan unsur kebebasan kehendak yang merupakan syarat mutlak sahnyanya suatu perjanjian.
 - o Prof. Mariam Darus Badruzaman, S.H. dalam bukunya "Hukum Perikatan dalam KUHPPerdata," menjelaskan bahwa paksaan harus bersifat melawan hukum dan menimbulkan ketakutan yang beralasan bagi pihak yang dipaksa.
- 2. Isi Akta yang Tidak Sesuai dengan Fakta
 - a. Pengakuan atas Peristiwa yang Belum Terjadi

Akta Pengakuan Utang Nomor 1 tanggal 01 November 2022 mencantumkan pengakuan atas peristiwa yang belum terjadi, yaitu penyerahan uang pada bulan Desember 2022. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fakta dan isi akta, serta niat yang tidak baik dalam pembuatan akta.
 - b. Dasar Hukum:
 - o Pasal 1320 KUHPPerdata: Syarat sahnyanya perjanjian adalah adanya "suatu sebab yang halal". Jika isi perjanjian bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, maka perjanjian tersebut tidak sah.
 - c. Pendapat Ahli Hukum:
 - o R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Perjanjian," menyatakan bahwa perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan halal. Objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau moralitas.
- 3. Tidak Hadirnya Notaris Secara Langsung
 - a. Ketidakabsahan Akta Otentik:



Penandatanganan akta tidak dilakukan di hadapan Notaris Herru Pramudiarama, S.H., M.Kn. secara langsung, melainkan hanya diwakilkan.

b. Pelanggaran UU Jabatan Notaris:

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengharuskan kehadiran notaris dalam setiap pembuatan akta;

c. Konsekuensi Hukum

Akta yang tidak dibuat di hadapan notaris secara langsung kehilangan sifat otentiknya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah dibandingkan akta otentik.

d. Dasar Hukum:

- o Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: "Notaris wajib hadir dalam setiap pembuatan akta."
- o Pasal 1868 KUHPdata: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

e. Pendapat Ahli Hukum:

- o Habib Adjie, S.H., M.Hum. dalam bukunya "Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris," menjelaskan bahwa kehadiran notaris secara fisik dalam pembuatan akta adalah esensial untuk menjamin kebenaran dan kepastian hukum.

Kesimpulan:

Berdasarkan uraian di atas, Akta Pengakuan Utang Nomor 1 tanggal 01 November 2022 mengandung cacat hukum yang serius karena dibuat dalam kondisi Tergugat yang tertekan, isinya tidak sesuai dengan fakta, dan tidak memenuhi syarat formal pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian, akta tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut Tergugat membayar utang.

I. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.



2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, mohon supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya;
4. Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat adalah kerjasama investasi modal, bukan pinjam-meminjam
Pengakuan Adanya Kerjasama Bisnis:
Tergugat mengakui adanya hubungan kerjasama bisnis dengan Penggugat yang berlangsung sejak November 2019 hingga Oktober 2022. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta berikut:
 - a. Investasi Modal dari Penggugat: Penggugat memberikan investasi modal kepada Tergugat karena adanya Perjanjian Kerjasama antara perusahaan milik Tergugat (CV. Sumber Rejeki Abadi) dengan Telkomsel dalam Pemasaran dan Penjualan Produk Telkomsel (Sales Agency).
 - b. Pembayaran Profit: Penggugat mendapatkan profit dari Tergugat atas investasi modal tersebut, meskipun dengan persentase yang berbeda dari kesepakatan awal.
 - c. Keterlibatan Penggugat: Penggugat terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan Tergugat selama periode kerjasama.
 - d. Transfer Dana: Penggugat telah mentransfer investasi modal kepada Tergugat dengan nilai total sebesar Rp. 2.341.629.355,- (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) selama periode kerjasama November 2019 – Oktober 2022.
 - e. Penerimaan Dana: Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan nilai total sebesar Rp.2.503.019.086,-, yang terdiri dari pelunasan investasi modal dan pembayaran profit.Kerjasama Investasi Modal, Bukan Pinjam-Meminjam:
Meskipun mengakui adanya hubungan bisnis, Tergugat menegaskan bahwa kerjasama tersebut adalah kerjasama investasi modal, bukan pinjam-meminjam. Berikut adalah alasan-alasannya:
 - a. Tujuan Investasi Modal: Investasi modal diberikan dengan tujuan agar Tergugat dapat menjalankan bisnisnya dalam kerjasama



dengan Telkomsel. Penggugat berharap mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut melalui pembayaran profit.

- b. Risiko Bisnis: Sebagai investor, Penggugat menyadari adanya risiko bisnis yang mungkin terjadi. Kerugian yang dialami Tergugat akibat perubahan kebijakan Telkomsel juga berdampak pada profit yang diterima Penggugat.
- c. Tidak Ada Perjanjian Pinjam-Meminjam: Tidak ada perjanjian pinjam-meminjam yang secara tegas mengatur tentang kewajiban Tergugat untuk mengembalikan dana investasi modal secara utuh, terlepas dari kondisi bisnis yang dijalankan;
- d. Pembayaran Profit, Bukan Bunga: Pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah pembayaran profit atas investasi modal, bukan pembayaran bunga pinjaman.

Dasar Hukum:

- a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur tentang bentuk penanaman modal, yang meliputi penanaman modal langsung dan penanaman modal tidak langsung. Dalam konteks ini, investasi modal yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dapat dikategorikan sebagai penanaman modal tidak langsung, yaitu penanaman modal melalui pembelian saham atau obligasi perusahaan lain.
- b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Meskipun kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak melibatkan penawaran umum atau perdagangan efek secara formal, prinsip-prinsip pasar modal tentang investasi dan risiko dapat diterapkan secara analogis.
- c. Pasal 1338 KUHPerdara mengatur tentang kebebasan berkontrak. Para pihak bebas untuk membuat perjanjian apa pun, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kerjasama investasi modal antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena didasarkan pada kesepakatan para pihak dan tidak melanggar ketentuan hukum.

Pendapat Ahli Hukum:

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Sby



- a. Prof. Dr. Iswi Hariyani, S.H., M.H dalam bukunya “Hukum Investasi di Indonesia,” menjelaskan bahwa investasi modal adalah kegiatan menanamkan modal dalam suatu usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investor harus menyadari adanya risiko bisnis yang mungkin terjadi, dan keuntungan yang diperoleh tergantung pada kinerja usaha yang dijalankan.
- b. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H. dalam bukunya “Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan,” menjelaskan bahwa dalam kerjasama investasi modal, investor tidak memiliki hak untuk menuntut pengembalian dana investasi secara utuh jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian atau pailit. Investor hanya berhak atas bagian keuntungan atau sisa aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban kepada pihak lain.

Kesimpulan:

Pengakuan Tergugat atas adanya kerjasama bisnis dengan Penggugat sejak November 2019 hingga Oktober 2022 adalah benar. Namun, Tergugat menegaskan bahwa kerjasama tersebut adalah kerjasama investasi modal, bukan pinjam-meminjam. Hal ini didasarkan pada tujuan investasi modal, risiko bisnis, tidak adanya perjanjian pinjam-meminjam, dan pembayaran profit, bukan bunga. Dengan demikian, tuntutan Penggugat yang mendasarkan pada pinjam-meminjam tidak dapat dibenarkan.

5. Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 2.503.019.086,- selama periode kerjasama, yang terdiri dari pelunasan investasi modal dan pembayaran profit.
 - a. Bahwa selama periode kerjasama November 2019 hingga Oktober 2022, Penggugat secara aktif memberikan investasi modal dengan total sebesar Rp. 2.341.629.355,- kepada Tergugat, yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan operasional CV. Sumber Rejeki Abadi dalam kerjasama dengan Telkomsel.
 - b. Bahwa selama periode kerjasama November 2019 hingga Oktober 2022, Tergugat juga telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 2.503.019.086,-, yang meliputi:



- o Pengembalian Modal Investasi: Rp. 2.341.629.355,-
(sesuai dengan total investasi modal yang diberikan Penggugat).
- o Pembayaran Profit: Rp. 161.389.731,-.
- c. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu mengembalikan modal investasi Penggugat secara penuh dan memberikan profit sebagaimana yang mampu dihasilkan oleh usaha CV. Sumber Rejeki Abadi.
- d. Bahwa benar, Tergugat mengakui adanya kekurangan pembayaran profit sebesar Rp. 112.347.085,-. Namun, Tergugat dalam hal ini dengan tegas menyatakan bahwa kekurangan profit tersebut adalah akibat dari risiko bisnis yang tidak dapat dihindari, dimana Penggugat mengetahui sendiri kondisi pendapatan usaha Tergugat karena Penggugat terlibat langsung dalam usaha yang dijalankan Tergugat.
- e. Bahwa perubahan kebijakan dari pihak Telkomsel telah berdampak signifikan terhadap pendapatan CV. Sumber Rejeki Abadi, sehingga profit yang dihasilkan pun mengalami penurunan. Hal ini merupakan risiko yang inheren dalam setiap kegiatan investasi, dan Penggugat sebagai investor seharusnya menyadari risiko tersebut sejak awal.
- f. Bahwa Tergugat tidak dapat dipersalahkan atas penurunan profit yang terjadi, karena hal tersebut diakibatkan oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali Tergugat. Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan bisnis dengan baik, namun tetap tidak dapat menghindari dampak dari perubahan kebijakan Telkomsel.
- g. Bahwa sebagai investor, Penggugat seharusnya turut menanggung risiko bisnis yang terjadi. Keuntungan dan kerugian merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap kegiatan investasi.
- h. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan adanya wanprestasi. Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan modal



investasi dan memberikan profit sesuai dengan kemampuan usaha.

- i. Bahwa Akta Pengakuan Utang Nomor 1 tanggal 01 November 2022 tidak sah dan batal demi hukum karena dibuat dalam kondisi Tergugat yang tertekan dan tidak memiliki kebebasan untuk memberikan persetujuan.

Dasar Hukum:

- a. Pasal 1320 KUHPerdara (Syarat Sah Perjanjian) menekankan bahwa perjanjian kerjasama yang sah adalah dasar dari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.
- b. Pasal 1338 KUHPerdara (Asas Kebebasan Berkontrak & Itikad Baik) menggarisbawahi bahwa Tergugat telah bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian kerjasama investasi, dan risiko bisnis adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian tersebut.
- c. Pasal 1244 KUHPerdara (Alasan Pembebasan Tanggung Jawab) mengatur tentang alasan-alasan yang membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi, termasuk karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau kejadian yang tidak terduga.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendukung argumentasi Tergugat bahwa investasi modal memiliki risiko, dan investor (Penggugat) harus menyadari hal tersebut.

Pendapat Ahli Hukum:

- a. Prof. Iswi Hariyani, S.H., M.H. dalam bukunya "Hukum Investasi di Indonesia," menjelaskan bahwa risiko adalah bagian integral dari setiap kegiatan investasi, dan investor harus siap menanggung risiko tersebut.
- b. Prof. Dr. Erman Radjagukguk, S.H., LL.M. dalam bukunya "Hukum Perusahaan di Indonesia," menjelaskan bahwa perubahan keadaan ekonomi atau kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, dan hal ini merupakan risiko bisnis yang harus ditanggung oleh investor.

Kesimpulan:

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan:



- Kerjasama yang ada adalah investasi modal, bukan pinjam-meminjam.
- Tergugat telah mengembalikan modal investasi Penggugat secara penuh.
- Kekurangan profit adalah risiko bisnis yang harus ditanggung oleh Penggugat sebagai investor.
- Tergugat telah bertindak dengan itikad baik dan tidak dapat dipersalahkan atas penurunan profit yang diakibatkan oleh faktor eksternal.

Dengan demikian, Tergugat berhak untuk menolak gugatan Penggugat dan meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan profit serta Akta Pengakuan Utang No. 01 tanggal 1 November 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya pula Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat /Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalil-dalil Tergugat /Penggugat Rekonvensi yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonvensi.
4. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat/Tergugat Rekonvensi karena Akta Pengakuan Utang Nomor 01 tanggal 01 November 2022 tidak sah dan batal demi hukum.

Tergugat/Penggugat Rekonvensi menganggap bahwa Akta Pengakuan Utang Nomor 01 tanggal 01 November 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Akibatnya, Tergugat



Rekonvensi meminta pengadilan untuk menyatakan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Alasan Akta Pengakuan Utang Tidak Sah dan Batal Demi

Hukum:

- a. Tekanan dan Ketidakbebasan dalam Memberikan Persetujuan:
 - o Tergugat/Penggugat Rekonvensi menandatangani akta dalam kondisi tertekan, merasa dipaksa, dan tidak memiliki kebebasan untuk memberikan persetujuan yang sesungguhnya.
 - o Pertemuan sebelum dan penandatanganan akta tidak seimbang.
 - o Penggugat (Tergugat Rekonvensi) melalui kuasa hukumnya mengancam akan mengambil semua harta benda Tergugat Rekonvensi jika tidak bersedia membuat pengakuan utang.
- b. Isi Akta yang Tidak Sesuai dengan Fakta:
 - o Akta Pengakuan Utang No. 01 tanggal 1 November 2022 mencantumkan pengakuan atas peristiwa yang belum terjadi, yaitu penyerahan uang pada bulan Desember 2022.
- c. Tidak Hadirnya Notaris Secara Langsung:
 - o Penandatanganan akta tidak dilakukan di hadapan Notaris Herru Pramudiarama, S.H., M.Kn. secara langsung, melainkan hanya diwakilkan.

Dasar Hukum:

- a. Pasal 1320 KUHPerdara (Syarat Sah Perjanjian) menekankan bahwa Akta Pengakuan Utang sebagai perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian. Jika syarat subjektif (kesepakatan bebas, kecakapan) atau syarat objektif (objek tertentu, sebab halal) tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
- b. Pasal 1321 KUHPerdara mengatur bahwa "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan, jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." Pasal ini menegaskan bahwa paksaan menghilangkan unsur kesepakatan bebas, sehingga perjanjian cacat hukum.

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Sby



- c. Pasal 1335 KUHPPerdata mengatur bahwa “Paksaan terjadi, apabila seseorang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketakutan pada orang lain bahwa dirinya atau kekayaannya terancam bahaya yang besar dan dekat.” Pasal ini menjelaskan unsur-unsur paksaan yang membuat perjanjian dapat dibatalkan.
- d. Pasal 1868 KUHPPerdata berbunyi bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Pasal ini menekankan syarat formal pembuatan akta otentik yang harus dipenuhi.
- e. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa “Notaris wajib hadir dalam setiap pembuatan akta.” Pasal ini menegaskan kewajiban kehadiran notaris secara fisik dalam pembuatan akta otentik.

Pendapat Ahli Hukum:

- a. Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Perjanjian,” menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat dalam keadaan tertekan atau tidak bebas adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan.
 - b. Habib Adjie, S.H., M.Hum. dalam bukunya “Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,” menjelaskan bahwa kehadiran notaris secara fisik dalam pembuatan akta adalah esensial untuk menjamin kebenaran dan kepastian hukum.
5. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran angsuran berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 01 tanggal 1 November 2022 sebesar Rp. 210.100.000,-. Pembayaran tersebut dilakukan karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi berada dalam kondisi tertekan dan takut akan ancaman Penggugat/Tergugat Rekonvensi.
- a. Kondisi Tertekan: Tergugat/Penggugat Rekonvensi merasa tertekan sejak awal, yaitu saat dipaksa dalam pertemuan awal yang tidak seimbang. Ancaman Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengambil semua harta benda Tergugat/Penggugat Rekonvensi jika tidak membuat



pengakuan utang, telah menciptakan ketakutan yang mendalam.

- b. Ketakutan Berkelanjutan: Ketakutan ini terus berlanjut setelah penandatanganan Akta Pengakuan Utang No. 01 tanggal 1 November 2022. Tergugat/Penggugat Rekonvensi merasa wajib membayar angsuran agar tidak kehilangan harta benda dan terhindar dari masalah hukum yang lebih besar.
- c. Tidak Ada Pilihan Lain: Dalam kondisi ekonomi yang sulit, Tergugat Rekonvensi tetap berusaha membayar angsuran dengan berbagai cara (termasuk mencari pinjaman), karena merasa tidak memiliki pilihan lain.

Dasar Hukum:

- a. Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan, jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." Meskipun pasal ini secara langsung mengatur tentang perjanjian, prinsipnya dapat diperluas untuk mencakup pembayaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang cacat hukum (karena paksaan).
- b. Pasal 1359 KUHPerdata mengatur bahwa "Tiap-tiap pembayaran menghendaki adanya suatu utang: apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali." Jika Akta Pengakuan Utang dinyatakan tidak sah, maka tidak ada dasar hukum yang mewajibkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar. Akibatnya, pembayaran yang telah dilakukan dapat dituntut kembali.
- c. Pasal 1449 KUHPerdata mengatur bahwa "Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menimbulkan suatu tuntutan untuk membatalkannya." Pasal ini menegaskan bahwa perbuatan hukum (termasuk pembayaran) yang dilakukan karena paksaan dapat dibatalkan.
- d. Asas Restitusi (Pengembalian Keadaan Semula) merupakan prinsip hukum umum yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan hukum dibatalkan, maka para pihak harus dikembalikan ke keadaan semula sebelum perbuatan hukum tersebut dilakukan. Dalam konteks ini, jika Akta Pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang No. 01 tanggal 1 November 2022 dibatalkan, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi wajib mengembalikan semua pembayaran yang telah diterima dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

Pendapat Ahli Hukum:

Prof. Dr. R. Soeroso, S.H. dalam bukunya "Hukum Perikatan di Indonesia," menjelaskan bahwa asas restitusi harus diterapkan dalam setiap pembatalan perjanjian. Para pihak harus dikembalikan ke keadaan semula sebelum perjanjian dibuat, termasuk pengembalian semua pembayaran yang telah dilakukan.

6. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian imateriil akibat tekanan dari permasalahan ini. Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan psikiatri, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengalami kecemasan, stres, dan gangguan mood. Tergugat/Penggugat Rekonvensi harus menjalani terapi psikologis rutin, dan belum dapat diketahui sampai kapan kondisi tersebut harus dijalani.

a. Kondisi Psikologis: Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan psikiatri, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengalami:

- Kecemasan (*anxiety*)
- Stres
- Gangguan mood (*mood disorder*)

b. Terapi Psikologis: Kondisi psikologis tersebut mengharuskan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk menjalani terapi psikologis secara rutin. Durasi terapi belum dapat dipastikan dan bergantung pada perkembangan kondisi Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

c. Dampak pada Kehidupan: Tekanan psikologis ini berdampak negatif pada kualitas hidup Tergugat/Penggugat Rekonvensi, termasuk hubungan sosial, pekerjaan, dan kesehatan secara umum.

Dasar Hukum:

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Sby



- a. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Pasal ini menjadi dasar utama untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang memaksa Tergugat/Penggugat Rekonvensi menandatangani Akta Pengakuan Utang merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian imateriil.
- b. Pasal 1163 KUHPerdata mengatur bahwa “Barangsiapa secara melawan hukum merampas atau memusnahkan barang orang lain, atau dengan melawan hukum merusak atau membikin tak dapat dipakai barang itu, atau menghilangkan kegunaan barang itu, wajib mengganti kerugian yang disebabkan karenanya.” Bahwa tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang memaksa Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyetujui dan menandatangani Akta Pengakuan Utang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1163 KUHPerdata. Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menyalahgunakan keadaannya dan menekan Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara psikologis sehingga Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang rasional. Akibat tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan imateriil yang signifikan. Oleh karena itu, Penggugat wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:
Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi berhak atas ganti kerugian imateriil karena mengalami tekanan psikologis akibat tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Mahkamah Agung RI telah mengakui kemungkinan pemberian ganti kerugian imateriil dalam kasus-kasus tertentu, dan dalam perkara ini pemberian ganti kerugian imateriil sangatlah patut



dan adil untuk memberikan kompensasi atas penderitaan yang dialami Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

Pendapat Ahli Hukum:

a. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum," menjelaskan bahwa kerugian imateriil adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti rasa sakit, penderitaan batin, kehilangan reputasi, atau gangguan psikologis. Dalam hal ini Prof. Rosa menekankan bahwa ganti kerugian imateriil bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban atas penderitaan yang dialaminya, meskipun tidak dapat sepenuhnya memulihkan keadaan semula.

b. Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. dalam berbagai tulisannya, menjelaskan bahwa dalam menentukan besaran ganti kerugian imateriil, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti beratnya pelanggaran hukum, dampak yang dialami korban, kemampuan pelaku untuk membayar ganti kerugian, dan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

7. Sita Jaminan atas Harta Benda Penggugat/Tergugat Rekonvensi Untuk menjamin kepatuhan Penggugat/Tergugat Rekonvensi terhadap putusan, Tergugat/Penggugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan Pasal 227 HIR, sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat dimohonkan terhadap harta benda tergugat (dalam hal ini Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi) untuk menjamin pelaksanaan putusan.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", menjelaskan bahwa sita jaminan tidak membedakan antara barang milik kreditur (penggugat) dan debitur (tergugat). Ia menekankan pentingnya adanya alasan yang kuat sebelum melakukan sita, untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sah dan efektif dalam melindungi hak-hak penggugat

Lebih lanjut Subekti, dalam karyanya yang berjudul "Hukum Perdata", menjelaskan bahwa objek dari sita jaminan adalah semua harta milik seseorang, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Ia menegaskan bahwa tindakan ini



harus dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar dapat diakui secara sah.

8. Uang Paksa (*Dwangsom*)

Untuk mendorong kepatuhan Penggugat terhadap putusan pengadilan, Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim menetapkan uang paksa (*dwangsom*) apabila Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan.

Pasal 604 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) mengatur bahwa *dwangsom* adalah instrumen hukum untuk memaksa pihak yang kalah dalam perkara agar melaksanakan putusan.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menyatakan Akta Pengakuan Utang Nomor 01 tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Herru Pramudiarama, S.H., M.Kn., adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Pengakuan Utang Nomor 01 tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Herru Pramudiarama, S.H., M.Kn., adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat/Penggugat Rekonvensi.



4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi seluruh uang angsuran yang telah dibayarkan berdasarkan Akta Pengakuan Utang Nomor 01 tanggal 01 November 2022, yaitu sebesar Rp. 210.100.000,- (dua ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), yang akan dipergunakan untuk biaya terapi psikologis dan pemulihan kondisi psikologis Tergugat/Penggugat Rekonvensi..
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi, berupa Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di jalan Medokan Semampir Blok A No. 2, RT.005/RW.003, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur.
7. Mewajibkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila tidak memenuhi isi putusan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)
9. Membebaskan seluruh biaya perkara, baik dalam konvensi maupun rekonvensi, kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

DALAM PROVISI:

Memerintahkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap harta kekayaan yang dimohonkan sita jaminan, sebagaimana disebutkan dalam petitum nomor 6 di atas, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara Elitigasi tertanggal 11 Maret 2025 dan



atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara Elitigasi, yang mana Replik dan Duplik tersebut untuk ringkasnya telah dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto Copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 01, tertanggal 01 November 2022, yang dibuat dihadapan Heru Pramudiarma, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Leo Nora Agustin, dengan Nomor Rekening 7880825547. Sebagai bukti pembayaran angsuran ke-1 (satu) sampai dengan ke-21 (dua puluh satu);
3. Bukti P-3 : Foto Copy Jawaban atas Somasi, tertanggal 15 November 2024. Sebagai bukti bahwa Sdr. Nazrul Rozi mengakui atas hutang dan menyatakan komitmen untuk melunasi hutang;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 sesuai dengan Print Out tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Sutiani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan mantan Karyawan sebagai marketing di Perusahaan milik Tergugat, dimana perusahaan tersebut bekerjasama dengan pihak Telkom dalam menawarkan produk Wi-Fi Indihome ;
 - Bahwa Saksi kerja di Perusahaan milik Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha, dengan nominal yang Saksi tidak ketahui;
 - Bahwa Tergugat pernah tidak membayarkannya kepada Saksi berupa Gaji, dan menjanjikan kepada Saksi untuk dibayarkan setelah Penggugat meminjamkan uangnya kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah ikut campur atau masuk ke dalam susunan kepengurusan atau kepegawaian pada Perusahaan milik Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar jika uang yang telah dipinjam Tergugat belum dikembalikan sepenuhnya kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas kuasa Penggugat dan kuasa Tergugt menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Ita Ayu Dianingsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan mantan Karyawan sebagai marketing di Perusahaan milik Tergugat, dimana perusahaan tersebut bekerjasama dengan pihak Telkom dalam menawarkan produk Wi-Fi Indihome;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha, dengan nominal yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Tergugat pernah tidak membayarkan kewajibannya kepada Saksi berupa Gaji, dan menjanjikan kepada Saksi untuk dibayarkan setelah Penggugat meminjamkan uangnya kepada Tergugat;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Rumahnya hendak dijual dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Foto Copy Akta Pendirian, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Pendaftaran Kemenkumham CV. Sumber Rejeki Abadi;
2. Bukti T – 2 : Foto Copy Kesepakatan antara Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah Telekomunikasi Surabaya Selatan dengan CV. Sumber Rejeki Abadi Nomor: K.TEL 119/HK.850/DR5-10000000/2019 tertanggal 29 April 2019;
3. Bukti T – 3 : Foto Copy Kesepakatan antara Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah Telekomunikasi Surabaya Selatan dengan CV. Sumber Rejeki Abadi Nomor: TEL 052/HK.000/R5W-5M100000/2020 tertanggal 27 Februari 2020;
4. Bukti T – 4 : Foto Copy Kesepakatan antara Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah Telekomunikasi Surabaya Selatan dengan CV. Sumber Rejeki Abadi Nomor: TEL

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



068/HK.810/R5W-5M100000/2021 tertanggal 26 Februari 2021;

5. Bukti T – 5 : Foto Copy Kesepakatan antara Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah Telekomunikasi Surabaya Utara dengan CV. Sumber Rejeki Abadi Nomor: TEL 347/HK.810/R5W-5N100000/2022 tertanggal 31 Maret 2022;
6. Bukti T – 6 : Foto Copy Kesepakatan antara Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah Telekomunikasi Surabaya Utara dengan CV. Sumber Rejeki Abadi Nomor: TEL 202/HK.810/R5W-5N410000/2023 tertanggal 31 Maret 2023;
7. Bukti T – 7 : Foto Copy Perjanjian Kerjasama antara PT. Telekomunikasi Selular dengan CV. Sumber Rejeki Abadi tertanggal 20 Desember 2023;
8. Bukti T – 8 : Foto Copy Surat Pemberitahuan berakhirnya kerjasama;
9. Bukti T – 9 : Foto Copy Foto-foto kebersamaan Penggugat dengan Tergugat dan karyawan CV. Sumber Rejeki Abadi;
10. Bukti T – 10 : Foto Copy Rekap transaksi dan detail rekening koran Tergugat atas penerimaan/pembayaran modal dan keuntungan dari/kepada Penggugat periode November 2019 s/d Oktober 2022;
11. Bukti T – 11 : Foto Copy Foto-foto saat penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 01 tanggal 01 November 2022 di Soto Cak Har Merr Surabaya;
12. Bukti T – 12 : Foto Copy Akta Notaris Herru Pramudiarama, S.H., M.Kn. mengenai Pengakuan Utang Nomor 01 tanggal 01 November 2022;
13. Bukti T – 13 : Foto Copy Rekap transaksi dan detail rekening koran Tergugat atas telah dilakukannya pembayaran angsuran oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Akta Notaris Herru Pramudiarama, S.H., M.Kn. mengenai Pengakuan Utang Nomor 01 tanggal 01 November 2022, yang merupakan akta notaris yang tidak sah dan batal demi hukum / dapat dibatalkan;
14. Bukti T – 14 : Foto Copy Surat Keterangan hasil anamnesis dan pemeriksaan psikiatri, Kwitansi Pengobatan, dan Obat-obatan yang diberikan Dokter Spesialis Kejiwaan;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Sby



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T-9, T-10, T-11, dan T-13 sesuai dengan Print Out ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat hanya mengajukan bukti tertulis, tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan secara Elitigasi tertanggal 27 Mei 2025 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ ;

DALAM EKSEPSİ :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) ;

Alasan gugatan Penggugat Kabur dalam perkara ini adalah :

- Tidak menjelaskan secara rinci asal usul utang ;
- Gugatan Penggugat mendasarkan klaimnya pada Akta Pengakuan Hutang Nomor 01 tanggal 01 November 2022 tanpa menjelaskan transaksi atau peristiwa hukum yang melatarbelakangi timbulnya utang tersebut ;
- Tidak terdapat uraian apakah utang tersebut berasal dari pinjaman, jual beli, atau perjanjian lainnya sehingga menyulitkan Tergugat untuk memberikan tanggapan yang tepat serta menghambat pemeriksaan perkara oleh Pengadilan;
- Ketidaksesuaian dengan fakta yang terungkap ;
- Dalam Akta Pengakuan utang disebutkan bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat pada bulan Oktober dan Desember 2022;
- Namun fakta menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan bisnis sejak November 2019, Dimana Penggugat memberikan investasi modal kepada Tergugat ;



- Gugatan tidak menjelaskan bagaimana investasi modal tersebut dapat berubah menjadi hutang sebagaimana disebut dalam akta ;
- Tidak terdapat bukti kongkrit mengenai penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat pada Oktober dan Desember 2022, yang seharusnya menjadi dasar klaim Penggugat ;

2. Akta Pengakuan Utang tidak sah dan batal demi hukum ;

- Tekanan dan ketidakbebasan dalam memberikan persetujuan;
- Isi Akta yang tidak sesuai dengan fakta;
- Tidak hadirnya Notaris secara langsung ;

Kesimpulannya berdasarkan uraian diatas Akta Pengakuan Utang NOmor 1, tanggal 01 November 2022 mengandung cacat hukum yang serius karena dibuat dalam kondisi Tergugat yang tertekan, isinya tidak sesuai dengan fakta dan tidak memenuhi syarat formal pembuatan akta otentik, oleh karena itu Akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian akta tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut Tergugat membayar utang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menanggapinya dalam repliknya sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Penggugat yang Dinyatakan Kabur (Obscuur Libel)

- Tergugat mengklaim bahwa gugatan Kami tidak menjelaskan secara rinci asal-usul utang. Namun, dalam gugatan Kami telah menetapkan identitas para pihak, posita, dan petitum dengan jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 3 HIR dan Pasal 119 ayat (2) RBG yang mengatur tentang syarat formil gugatan;

- Bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 01, tertanggal 01 November 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Herru Pramudiarama, S.H., M.Kn., merupakan bukti hukum yang sah menurut Pasal 1867 KUHPerdara, yang berbunyi :

"Akta pengakuan utang adalah bukti yang sah mengenai adanya suatu utang piutang, dan tidak diharuskan mencantumkan rinciannya jika tidak disepakati oleh para pihak dalam akta tersebut"

Dalam akta tersebut, meskipun tidak diuraikan secara rinci terkait asal-usul utang, hal tersebut tidak mengaburkan bahwa telah terjadi utang-piutang, karena akta pengakuan utang merupakan pernyataan resmi yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum sebagai bukti tertulis;



Oleh karena dasar tersebut diatas, alasan Tergugat tidak dapat diterima.

2. Fakta Perusahaan dan Hubungan Bisnis

- Tergugat mengakui adanya kerjasama sejak November 2019, namun menyatakan bahwa kerjasama tersebut adalah investasi modal. Hal ini perlu dicermati lebih lanjut, karena kami memiliki bukti transaksi yang mendukung bahwa sejumlah uang yang diserahkan kepada Tergugat adalah dalam bentuk pinjaman yang harus dibayar kembali. Tergugat tidak memberikan bukti yang membantah hal ini.
- Bahwa Tergugat menyatakan masih memiliki sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 156.000.000,- (Seratus lima puluh enam juta rupiah), hal tersebut Tergugat akui dalam Jawaban somasinya dengan Nomor 057/ADV-BDSR/XI/2024, tertanggal 15 November 2024, pada halaman 3 (tiga) point 11 (sebelas), sebagaimana dasar hukum pengakuan sebagai alat bukti adalah Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR.
- Bahwa dalam Jawaban somasinya, Tergugat menyatakan bahwa "Tergugat memiliki komitmen yang teguh untuk melunasi hutang kepada Penggugat, dan Tergugat berupaya memenuhi kewajibannya hingga utang lunas"

Bahwa demikian tidak hanya mengakui sisa hutang, Tergugat juga telah berkomitmen untuk melunasi hutang-hutangnya

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas, baik oleh Penggugat maupun Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi adalah tangkisan atas gugatan (*objection*) yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak menyangkut pokok perkara (*verweerten principle*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat bahwa Gugatan Penggugat kabur karena Tidak menjelaskan secara rinci asal usul utang,



dimana Gugatan Penggugat mendasarkan klaimnya pada Akta Pengakuan Hutang Nomor 01 tanggal 01 November 2022 tanpa menjelaskan transaksi atau peristiwa hukum yang melatarbelakangi timbulnya utang tersebut dan Tidak terdapat uraian apakah utang tersebut berasal dari pinjaman, jual beli, atau perjanjian lainnya sehingga menyulitkan Tergugat untuk memberikan tanggapan yang tepat serta menghambat pemeriksaan perkara oleh Pengadilan begitu juga Ketidaksesuaian dengan fakta yang terungkap karena dalam Akta Pengakuan utang disebutkan bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat pada bulan Oktober dan Desember 2022, namun fakta menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan bisnis sejak November 2019, dimana Penggugat memberikan investasi modal kepada Tergugat begitu juga eksepsi yang menyatakan Akta Pengakuan Utang tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi eksepsi dari Tergugat ini Menurut majelis telah masuk kedalam pokok perkara dan dapatlah diketahui setelah adanya pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak oleh karenanya eksepsi Tergugat ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat yang dilakukan dengan 2 (dua) kali transaksi, yaitu;
 - Pada bulan Oktober 2022 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - Pada bulan Desember 2022 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);Sehingga total pinjaman Tergugat sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)
- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan telah menerima pinjaman uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut diatas dari Penggugat ;



- Bahwa atas pinjaman tersebut Tergugat tidak keberatan dikenakan jasa atau bunga dari Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mengaku dengan hal tersebut memiliki hutang kepada Penggugat yang menerangkan dengan ini menerima pengakuan hutang Tergugat tersebut yaitu sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa hutang tersebut telah ditentukan dan wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara diangsur selama 4,5 (empat koma lima) tahun atau selama 54 (lima puluh empat) kali, dimana setiap bulannya akan dibayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) paling lambat setiap tanggal 5 (lima) perbulannya ;
- Untuk pembayaran pertama kalinya dimulai sejak pada tanggal 05-11-2022 (Lima November Dua Ribu Dua Puluh Dua) dan akan berakhir pada tanggal 05-04-2027 (Lima April Dua Ribu Dua Puluh Tujuh);
- Untuk pembayaran-pembayaran tersebut Penggugat akan memberikan kuitansi atas pembayaran dari Tergugat, dalam hal ini bukti Transfer dari Tergugat sekalipun dianggap sebagai tanda penerimaan juga, asalkan uang yang ditransfer telah masuk ke nomor rekening milik Penggugat;
- Bahwa apabila Tergugat lalai untuk memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, maka Tergugat bersedia untuk membayar denda uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dihitung untuk tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran. Denda tersebut dapat ditagih dan akan dibayar sekaligus seketika itu juga, dengan tanpa mengurangi haknya Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Akta Pengakuan Hutang berikut :

“Pasal 3 dalam Akta Pengakuan Hutang disebutkan bahwa Tergugat memberikan persetujuan kepada Penggugat, sehingga berhak menagih hutang seluruhnya dengan seketika dan sekaligus berikut dengan denda-denda dan segala sesuatu kerugian yang timbul akibatnya apabila” :

 - Hilangnya kepercayaan Penggugat kepada Tergugat yang tidak perlu dibuktikan dan tidak juga diperlukan alasannya, semuanya atas pertimbangan Penggugat ;
 - Tergugat tidak membayar hutang pokok tersebut diatas berikut denda-dendanya sehingga menurut pertimbangan Penggugat, Tergugat tidak lagi memenuhi salah satu atau lebih syarat dan ketentuan yang dimaksud dalam Akta ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana penagihan ini dilakukan dengan perantara Pengadilan, maka Tergugat akan membayar denda tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah hutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin dibayarnya hutang Tergugat kepada Penggugat dengan baik dan pada waktu yang telah ditetapkan menurut Akta Pengakuan Hutang tersebut, hutang Tergugat berikut dengan denda-denda seperti tersebut diatas, maka Tergugat telah mengikatkan diri serta menegaskan menyerahkan sebagai jaminan berupa :
 - ✓ Segala kebendaan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - ✓ Tergugat menyetujui, sehingga Penggugat berhak menentukan, menarik/mengambil segala kebendaan milik Tergugat, dengan memberikan keleluasaan kepada Penggugat untuk menentukan jaminan atau kebendaan lainnya, yang akan diambil terlebih dahulu sebagai pelunasan hutang Tergugat;
- Bahwa sejak dibuatnya Akta Pengakuan Hutang tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Juli 2024 saja, selanjutnya tidak ada pembayaran lagi sampai dengan Gugatan ini kami ajukan di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Peradilan yang berwenang memutus dan memeriksa perkara *aquo*;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan melalui Via Transfer (E-Banking) dari Rekening Tergugat atas nama Nasrul Rozi ke Rekening Penggugat atas nama Leo Nora Agustin ;
- Bahwa Tergugat terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 09 Juli 2024, sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah melakukan serta melanjutkan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut, dimana Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran selama 5 (lima) bulan berturut-turut;
- Bahwa, kemudian Penggugat telah menghubungi dan mendatangi tempat tinggal Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban perihal pembayaran selanjutnya terkait utang tersebut, namun Tergugat selalu menghindar dan tidak dapat ditemui;
- Bahwa, dengan demikian Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik, karena:
 - a. Tidak melanjutkan angsuran pembayaran hutang sampai selesai, yang masih kurang 33 (tiga puluh tiga) kali pembayaran ; dan
 - b. Tidak memberikan pemberitahuan kepada Penggugat dalam bentuk apapun.

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Sby



Sehingga perbuatan Tergugat yang demikian merupakan perbuatan Ingkar janji/Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat ;

- Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan Ingkar janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat menjadi menderita kerugian baik materiil maupun imateriil, dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil

Pokok Hutang yang belum dibayar : Rp. 330.000.000,-

Denda Keterlambatan 5 (lima) bulan : Rp. 15.000.000,-

Denda Tambahan 20 % : Rp. 66.000.000,-

Total Kewajiban yang Harus Dibayar : Rp. 411.000.000,-

- Kerugian Imateriil

Dengan tidak dilunasinya sisa uang yang dipinjam oleh Tergugat, membuat Penggugat tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan sehari-hari, yang semuanya itu diatur menurut hukum sebagaimana dalam Pasal 1356 KUHPerdara, dapat dimintakan penggantian ganti rugi. Oleh karena Penggugat meminta kerugiannya kepada Tergugat dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian baik materiil maupun imateriil, sebesar Rp. 611.000.000,- (enam ratus sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat adalah kerjasama investasi modal, bukan pinjam-meminjam
- Tergugat mengakui adanya hubungan kerjasama bisnis dengan Penggugat yang berlangsung sejak November 2019 hingga Oktober 2022. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta berikut:
 - Investasi Modal dari Penggugat: Penggugat memberikan investasi modal kepada Tergugat karena adanya Perjanjian Kerjasama antara perusahaan milik Tergugat (CV. Sumber Rejeki Abadi) dengan Telkomsel dalam Pemasaran dan Penjualan Produk Telkomsel (Sales Agency);
 - Pembayaran Profit: Penggugat mendapatkan profit dari Tergugat atas investasi modal tersebut, meskipun dengan persentase yang berbeda dari kesepakatan awal.
 - Keterlibatan Penggugat: Penggugat terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan Tergugat selama periode kerjasama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer Dana: Penggugat telah mentransfer investasi modal kepada Tergugat dengan nilai total sebesar Rp. 2.341.629.355,- (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) selama periode kerjasama November 2019 – Oktober 2022.
- Penerimaan Dana: Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan nilai total sebesar Rp.2.503.019.086,-, yang terdiri dari pelunasan investasi modal dan pembayaran profit.
- Kerjasama Investasi Modal, Bukan Pinjam-Meminjam:
Meskipun mengakui adanya hubungan bisnis, Tergugat menegaskan bahwa kerjasama tersebut adalah kerjasama investasi modal, bukan pinjam-meminjam. Berikut adalah alasan-alasannya:
 - Tujuan Investasi Modal: Investasi modal diberikan dengan tujuan agar Tergugat dapat menjalankan bisnisnya dalam kerjasama dengan Telkomsel. Penggugat berharap mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut melalui pembayaran profit.
 - Risiko Bisnis: Sebagai investor, Penggugat menyadari adanya risiko bisnis yang mungkin terjadi. Kerugian yang dialami Tergugat akibat perubahan kebijakan Telkomsel juga berdampak pada profit yang diterima Penggugat.
 - Tidak Ada Perjanjian Pinjam-Meminjam: Tidak ada perjanjian pinjam-meminjam yang secara tegas mengatur tentang kewajiban Tergugat untuk mengembalikan dana investasi modal secara utuh, terlepas dari kondisi bisnis yang dijalankan;
 - Pembayaran Profit, bukan bunga Pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah pembayaran profit atas investasi modal, bukan pembayaran bunga pinjaman ;
- Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 2.503.019.086,- selama periode kerjasama, yang terdiri dari pelunasan investasi modal dan pembayaran profit.
- Bahwa selama periode kerjasama November 2019 hingga Oktober 2022, Penggugat secara aktif memberikan investasi modal dengan total sebesar Rp. 2.341.629.355,- kepada Tergugat, yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan operasional CV. Sumber Rejeki Abadi dalam kerjasama dengan Telkomsel;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama periode kerjasama November 2019 hingga Oktober 2022, Tergugat juga telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 2.503.019.086,-, yang meliputi:
 - Pengembalian Modal Investasi: Rp. 2.341.629.355,- (sesuai dengan total investasi modal yang diberikan Penggugat).
 - Pembayaran Profit: Rp. 161.389.731,-.
- Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu mengembalikan modal investasi Penggugat secara penuh dan memberikan profit sebagaimana yang mampu dihasilkan oleh usaha CV. Sumber Rejeki Abadi.
- Bahwa benar, Tergugat mengakui adanya kekurangan pembayaran profit sebesar Rp. 112.347.085,-. Namun, Tergugat dalam hal ini dengan tegas menyatakan bahwa kekurangan profit tersebut adalah akibat dari risiko bisnis yang tidak dapat dihindari, dimana Penggugat mengetahui sendiri kondisi pendapatan usaha Tergugat karena Penggugat terlibat langsung dalam usaha yang dijalankan Tergugat.
- Bahwa perubahan kebijakan dari pihak Telkomsel telah berdampak signifikan terhadap pendapatan CV. Sumber Rejeki Abadi, sehingga profit yang dihasilkan pun mengalami penurunan. Hal ini merupakan risiko yang inheren dalam setiap kegiatan investasi, dan Penggugat sebagai investor seharusnya menyadari risiko tersebut sejak awal.
- Bahwa Tergugat tidak dapat dipersalahkan atas penurunan profit yang terjadi, karena hal tersebut diakibatkan oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali Tergugat. Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan bisnis dengan baik, namun tetap tidak dapat menghindari dampak dari perubahan kebijakan Telkomsel.
- Bahwa sebagai investor, Penggugat seharusnya turut menanggung risiko bisnis yang terjadi. Keuntungan dan kerugian merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap kegiatan investasi.
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan adanya wanprestasi. Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan modal investasi dan memberikan profit sesuai dengan kemampuan usaha.
- Bahwa Akta Pengakuan Utang Nomor 1 tanggal 01 November 2022 tidak sah dan batal demi hukum karena dibuat dalam kondisi Tergugat yang tertekan dan tidak memiliki kebebasan untuk memberikan persetujuan;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pokok kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan isi dari Akta Pengakuan Hutang Nomor : 01 Tahun 2022 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, merupakan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas dibantah oleh Terugat, demikian pula sebaliknya, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Penggugat dibebani pembuktian tentang dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebani pembuktian dalil jawaban dan bantahannya masing-masing dengan beban pembuktian yang berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P 1, P – 2, P – 3, bukti surat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan Penggugat mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Sutiani dan saksi Ita Ayu Dianingsih;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 14, bukti surat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan walau kesempatan telah diberikan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alat bukti Surat Penggugat (bukti P – 1 sampai dengan P – 3) dan alat bukti Saksi Penggugat (Sutiani dan saksi Ita Ayu Dianingsih), serta alat bukti Surat Tergugat (bukti T – 1 sampai dengan T – 14), maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dimulai pada tahun 2018/2019 dimana Penggugat menyediakan dana investasi untuk mendukung operasional perusahaan CV. Sumber Rejeki Abadi milik Tergugat;
2. Bahwa sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Penggugat telah menerima pembayaran pembagian hasil usaha sesuai kesepakatan kerjasama ;
3. Bahwa pada tahun 2021 usaha Tergugat mengalami penurunan dimana Tergugat telah menginformasikannya kepada Penggugat ;



4. Bahwa pada tanggal 1 November 2022 dibuat Akta Pengakuan Hutang dihadapan Notaris dimana Tergugat mengakui telah menerima pinjaman uang sebesar Rp.460.000.000 dengan dikenakan bunga sebesar Rp. 80.000.000 sehingga total hutang Tergugat sebesar Rp. 540.000.000,00 dengan ketentuan Tergugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 selama 54 bulan ;
5. Bahwa setelah Akta Pengakuan Hutang tersebut dibuat Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 21 kali masing masing setiap bulan pembayarannya sebesar Rp. 10.000.000,00, sehingga diperhitungkan Tergugat telah membayar sebesar Rp.210.000.000,00;
6. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat namun sampai sekarang Tergugat belum membayar sisa hutang sebagaimana Akta Pengakuan Hutang yang dibuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo* yaitu apakah tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas kesepakatan yang telah dibuatnya sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut merupakan perbuatan wanprestasi ?

Menimbang, bahwa menurut Kamus Hukum, yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Jadi "Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa empat macam : Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya";

Menimbang, bahwa Wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk wetboek voor Indonesie*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1238 yang menyebutkan bahwa Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;



Menimbang, bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dinyatakan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdara di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu :

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, maka Tergugat baru dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, jika kreditur yaitu Penggugat telah memberitahukan kepada Debitur atau Tergugat untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya, tetapi Debitur yaitu Tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bukti yang diajukan oleh para pihak yaitu: bukti Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P – 1 yang identik dengan bukti surat Tergugat bertanda T – 12 berupa Akta Pengakuan Hutang Nomor 01 tertanggal 1 November 2022, yang membuktikan Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum dimana sebelumnya Tergugat mengakui telah menerima modal dari Penggugat sehingga atas modal yang diterimanya Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dan memberikan bunga atas modal yang diterimanya, oleh karena Tergugat tidak bisa memenuhi perjanjian Kerjasama atas modal yang diterimanya sehingga dibuatlah Akta Pengakuan Hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Tergugat mengaku merasa tertekan dalam membuat Akta Pengakuan Hutang tersebut akan tetapi Tergugat menyetujui pembuatan Akta Pengakuan Hutang tersebut dan



setelah itu Tergugat juga telah melakukan pembayaran sebanyak 21 kali dari yang diperjanjikan pembayaran sebanyak 54 kali sehingga penyangkalan Tergugat itu dianggap tidak masuk akal karena kesepakatan yang dibuat tersebut merupakan undang-undang bagi mereka sebagaimana ketentuan Pasal 1338 jo. 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Pengakuan Hutang Nomor 1 tertanggal 01 November 2022 telah dibuat sebagaimana ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara maka Akta Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P – 2 yang berupa Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Leo Nora Agustin, dengan Nomor Rekening 7880825547, yaitu bukti pembayaran angsuran ke-1 (satu) sampai dengan ke-21 (dua puluh satu) dan bukti P – 3 berupa Jawaban atas Somasi, tertanggal 15 November 2024, dimana dari Bukti P – 2 dan P – 3 ini menunjukkan kalau Tergugat mengakui masih mempunyai sisa hutang dari modal yang diterima dan baru melakukan pembayaran sebanyak 21 kali dari 54 kali, dan atas hutang tersebut Tergugat berkomitmen untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mulai bulan Agustus 2024 tidak pernah melakukan Pembayaran lagi sampai dengan sekarang sehingga Penggugat belum melaksanakan kewajibannya, Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 dan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat angka 4 dan angka 5 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 11, angka 13 dan angka 14 disebutkan bahwa Tergugat terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 09 Juli 2024, sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah melakukan serta melanjutkan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut, sehingga dihitung Tergugat belum melakukan pembayaran sebanyak 33 kali pembayaran dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebanyak Rp. 411.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum Penggugat angka 4 dan angka 5 adalah sangat beralasan karena Penggugat sebagai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemodal sangat membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya dan akibat ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat maka usaha Penggugat mengalami kerugian dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 4 haruslah dikabulkan, dengan perhitungan Hutang pokok yang belum dibayar Rp. 330.000.000,00 sedangkan untuk denda dan bunga majelis tidak mengabulkannya dengan pertimbangan bahwa hutang Tergugat yang diakui sebelumnya sebesar Rp. 460.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp. 80.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 540.000.000,00 dimana bunga tersebut telah diperhitungkan sampai dengan berakhirnya perjanjian dalam Akta Pengakuan Hutang yaitu pada tanggal 05 April 2027, sehingga hutang yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 330.000.000,00 begitu juga dengan Ganti rugi Immateriil yang diminta Penggugat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan "tuntutan penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 Agustus 1975 yang menyatakan "penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5, patutlah untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6 tentang uang paksa (*dwangsoom*) yang menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan sejumlah telah dikabulkan maka terhadap tuntutan uang paksa tersebut tidak dapat diterapkan, maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg. / Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. SEMA No. 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 maupun syarat-syarat yang dikehendaki dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2001, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga sepatutnya dikabulkan dengan sebagian dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka pihak Tergugat berada dipihak yang kalah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah mengajukan gugatan Provisi sebagai berikut MemerintahkanPenggugat /Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap harta kekayaan yang dimohonkan sita jaminan, sebagaimana disebutkan dalam petitum nomor 6 di atas, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa gugatan Provisi adalah gugatan tambahan dalam gugatan pokok berupa permintaan agar Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan Provisi yang diambil sebelum pokok perkara diperiksa, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati oleh Para Tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menjatuhkan Putusan Sela mengenai tuntutan Provisi karena tuntutan Provisi yang dimintakan bukanlah termasuk tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam tuntutan Provisi (Pasal 180 ayat 1 HIR) melainkan telah memasuki permasalahan yang dituntut dan menjadi bagian dalam pokok perkara, sehingga Majelis menganggap tuntutan tersebut tidak relevan dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut kepada Pengadilan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat/Tergugat Rekonvensi karena Akta Pengakuan Utang Nomor 01 tanggal 01 November 2022 tidak sah dan batal demi hukum.
- Tergugat/Penggugat Rekonvensi menganggap bahwa Akta Pengakuan Utang Nomor 01 tanggal 01 November 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Akibatnya, Tergugat Rekonvensi meminta pengadilan untuk menyatakan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut diatas, sebelumnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Dalam Konvensi, Dalam Pokok Perkara, telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Tergugat mengaku merasa tertekan dalam membuat Akta Pengakuan Hutang tersebut akan tetapi Tergugat menyetujui pembuatan Akta Pengakuan Hutang tersebut dan setelah itu Tergugat juga telah melakukan pembayaran sebanyak 21 kali dari yang diperjanjikan pembayaran sebanyak 54 kali sehingga penyangkalan Tergugat itu dianggap tidak masuk akal karena kesepakatan yang dibuat tersebut merupakan undang-undang bagi mereka sebagaimana ketentuan Pasal 1338 jo. 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Pengakuan Hutang Nomor 1 tertanggal 01 November 2022 telah dibuat sebagaimana ketentuan dalam pasal 1320 KUHPdata Sehingga dengan demikian adalah sah menurut hukum dan memiliki atau mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/, maka berdasarkan Pasal 163 HIR sehingga seluruh petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi patut untuk ditolak yang selanjutnya akan dimuat dalam diktum putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Turut Tergugat I Konvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam hal transaksi utang piutang di mana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah Ingkar janji/Wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan jumlah terhutang yakni sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. dan Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 19 Desember 2025, Putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 10 Juni 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)